

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5433/2538

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดไชยา

นายบัญชา ช่วยโต

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86, มาตรา 288

คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายแล้ววิ่งไปซ่อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่จำเลยจอดรออยู่หลบหนีไปด้วยกัน โจทก์ไม่มีพยานนำสืบให้เห็นว่า จำเลยได้ร่วมสมคบกับคนร้ายวางแผนและเตรียมมาฆ่าผู้ตาย จุดที่จำเลยจอดรถจักรยานยนต์อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 200 เมตร ไม่สามารถมองเห็นที่เกิดเหตุ เป็นไปไม่ได้ที่จำเลยจะคอยดูต้นทางให้คนร้าย ทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ร่วมกระทำความผิดอย่างใด อันพึงถือได้ว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กัน จึงพึงไม่ได้ว่าจำเลยเป็นตัวละครร่วมกระทำความผิด การกระทำของจำเลยเป็นเพียงการช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่คนร้ายหลบหนี เพื่อให้พ้นจากการจับกุมเท่านั้น จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่น

คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายแล้ววิ่งไปซ่อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่จำเลยจอดรออยู่หลบหนีไปด้วยกัน โจทก์ไม่มีพยานนำสืบให้เห็นว่า จำเลยได้ร่วมสมคบกับคนร้ายวางแผนและเตรียมมาฆ่าผู้ตาย จุดที่จำเลยจอดรถจักรยานยนต์อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 200 เมตร ไม่สามารถมองเห็นที่เกิดเหตุ เป็นไปไม่ได้ที่จำเลยจะคอยดู

ดังนั้นให้คนร้าย ทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ร่วมกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด
 อันพึงถือได้ว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กัน จึงพึงไม่ได้ว่าจำเลยเป็นตัวการร่วมกระทำความผิด
 การกระทำของจำเลยเป็นเพียงการช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่คนร้ายหลบหนี
 เพื่อให้พ้นจากการจับกุมเท่านั้น จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำ
 ผิดฐานฆ่าผู้อื่น

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระภูณ-อิธิราช มณีภาค)

ศาลจังหวัดไชยา - นายสมสันต์ ศุภศาสตรสิน
 ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายประเวศ อัครรัตน์

แหล่งที่มา แผนก หมายเลขคดีแดงศาลชั้น ต้น	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา หมายเหตุ
--	--